

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DA
COMARCA DE SAO PAULO - SP

Maria Silva, brasileira, portadora do CPF 123.456.789-00, residente em Sao Paulo - SP, por
seu advogado Dr. Joao Santos (OAB/SP 123.456), vem propor

ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

em face de Banco Exemplo S.A., CNPJ 00.000.000/0001-00.

DOS FATOS

A autora e correntista do banco reu desde janeiro de 2023. A partir de marco de 2024
passou a identificar cobranças mensais indevidas de tarifa de serviços não contratados, no
valor de R\$ 89,90, debitadas diretamente de sua conta corrente. Contatou o SAC do reu em
três ocasiões (protocolos 111, 222 e 333) sem solução.

DO DIREITO

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a autora faz jus a repetição do indébito em dobro. A conduta do réu configura ainda dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

DOS PEDIDOS

Requer:

- a) a condenação do réu a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, totalizando R\$ 1.978,00;
- b) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00;
- c) a inversão do ônus da prova.

Da-se a causa o valor de R\$ 16.978,00.

São Paulo, 10 de junho de 2026.